

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 108 del 28/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 46 del 28/02/2023

OGGETTO:

"Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace".-

Liquidazione anticipazione del 20% sull'importo contrattuale alla Ditta Appaltatrice.-

CUP: - CIG: 9108922839 CAP. 565 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il servizio di gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento non può essere gestito in proprio da questo Ente, per carenza di mezzi e di personale qualificato allo svolgimento dello stesso, per cui si rende necessario affidare il predetto servizio ad una ditta esterna qualificata mediante apposita gara d'appalto;
- con propria determinazione a contrarre n. 72 del 18.02.2022, sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- con propria determinazione n° 253 del 15/06/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro - P.I. 02929860795;
- con propria determinazione n° 475 del 12/10/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro - P.I. 02929860795 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,961 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 17,999 % pari ad un importo netto di € 163.427,21 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Visto il contratto d'appalto stipulato il 02/12/2022 Rep. n° 344 registrato telematicamente all'Ufficio delle Entrate di Catanzaro in data 07/12/2022 al n. 6391 Serie 1T;

Considerato che:

- con comunicazione, acclarata al protocollo dell'Ente il 27.01.2023 al prot. n. 540, la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha inoltrato richiesta di corresponsione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che l'anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto ed essendo l'importo contrattuale pari a € 166.427,21 (esclusa IVA), l'anticipazione del 20% corrisponde a € 33.285,44 oltre IVA al 10%; inoltre, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio;
- in data 28/02/2023 è stata acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1186, la Polizza Fidejussoria n. 0551424348 della ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, emessa il 22.02.2023 da HDI Assicurazioni SpA Agenzia 0551/872 di Catanzaro Torrazzo (CZ), in favore del Comune di Squillace, relativa al servizio in oggetto per l'importo garantito pari alla somma anticipata di € 34.960,04;

Vista la fattura elettronica n. 48/PA del 20.02.2023 dell'importo complessivo di € 36.613,98 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, relativa alla corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto di cui all'oggetto;

Preso atto che:

-sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione del 20% richiesta all'Appaltatore;
-l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori;

Visto il DURC prot. n. INPS_ 33454948 in scadenza il 04.03.2023 attestante la regolarità contributiva della ditta Minieri King Elettrica - MKE srl;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere l'istanza di richiesta di anticipazione del 20% dell'importo di contratto di € 166.427,21 (esclusa IVA) per il "*Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace*", presentata dall'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl;
2. di approvare la Polizza Fidejussoria n. 0551424348 emessa il 22.02.2023 da HDI Assicurazioni SpA Agenzia 0551/872 di Catanzaro Torrazzo (CZ), in favore del Comune di Squillace, per il servizio di cui in premessa, presentata dall'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl;
3. di liquidare la fattura n. 48/PA del 20.02.2023 dell'importo complessivo di € 36.613,98 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, aggiudicataria del servizio in oggetto, quale anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di stabilire che qualora l'esecuzione del servizio non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di gravare la spesa di € 36.613,98 IVA compresa al 10%, sul relativo capitolo del bilancio comunale;
6. di comunicare il contenuto del presente atto alla D.L. per le annotazioni di propria competenza.
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 565 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

